

“ 혁신하는 감사, 신뢰받는 감사, 협력하는 감사, 공정한 감사 ”

감사결과 처분 요구서

- □□원 ㄱ시설 신축공사 감사청구사항 조사 -

2024. 3.

감사실시 개요

☐ 감사 목적

- ■■■원 ㄱ시설 신축공사가 계약상대자에 의해 중단됨에 따라 공사대금지급 적정성에 대한 감사 청구*가 접수되어 감사실시 시행

* 감사청구자 : ○○본부 기획팀

☐ 감사 범위 (중점사항)

- ■■■원 ㄱ시설 신축공사 공사대금 지급내역 확인 및 업무처리 적정성
- 건축공사 공사대금 지급 검사업무 개선 등 재발방지대책 검토 등

☐ 감사 기간

- 2024. 1. 29.(월) ~ 2024. 3. 29.(금) [42일간]

☐ 감사 대상

- ○○본부, □□처

처분요구사항 일람표

(단위 : 천 원, 명)

번호	소관기관	건명	처분요구			비고
			처분 종류	금액	신분상 조치인원	
계				-	감봉 1 견책 2 경고 3	
1	○○본부	건축공사 공사대금 지급 부담 처리	징계 1 시정 1	-	감봉 1 견책 2 경고 3	
2	□□처	건축공사 공사대금 지급 검사업무 개선 요구	통보 1	-	-	

처분 요구서 요약

번호	건 명	지 적 요 지	비고
1	건축공사 공사대금 지급 부당 처리	○ 「공사관리규정」에 따라 기성·준공 공사대금 지급시 내역서 수량이 현장과 일치하는지 여부를 철저히 확인하여 공사대금이 과다 지급되지 않도록 해야 하는데도 - ○○본부는 ■■■원 ㄱ시설 신축공사의 기성·준공 공사대금 지급시 16.3억 원 상당의 공사대금을 과다 지급	징계 시정
2	건축공사 공사대금 지급 검사업무 개선 요구	○ 건축공사 공사비 내역을 검토할 때는 감독원이 검토한 내역을 최종적으로 검사원이 추가 확인하여 공사완료 사항을 객관적으로 확인하도록 하여야 하는데도 - ■■■원 ㄱ시설 신축공사의 경우 건축감리용역사가 현장을 상주하고 있는데도 계약조건상 공사비 내역을 검토하지 않고 있으며, 건축직종 인원의 한계로 공사감독원(3급)의 지휘를 받는 소속팀의 하급직원(4급)을 검사원으로 임명·확인하는 등 검사 실효성이 떨어져 이에 대한 개선 요구	통보

징계·시정요구

【 1 】

제 목 건축공사 공사대금 지급 부당 처리

소 관 부 서 ○○본부

구 분 시공업무

내 용

1. 사건 개요

○○본부는 관내 건축시설물 공사 및 유지관리 업무를 담당하고 있으며, 2020.

12. 7. ◀◀(주) 외 2개사((유)▲▲, (주)▼▼, 이하 ‘계약상대자’)와 계약(계약금액 : 13,960,564천 원)을 맺고 2022. 12월 준공을 목표¹⁾로 “■□원 ㄱ시설 신축공사(이하, ‘ㄱ시설공사’)”를 시행하던 중 계약상대자의 재무상태 악화로 2023. 10. 10. 공사가 중단²⁾되었다.

한편 ○○본부는 2023. 12. 14. 위 공사의 공사대금 지급 적정성에 대한 감사 청구³⁾를 하였고, 이에 감사실은 [표 1]과 같이 계약상대자에게 지급된 건축분야 공사대금에 대한 적정여부 및 사실관계 확인을 위해 감사를 시행하였으며, 감사 결과 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

[표 1] 공사대금 지급 현황

(단위 : 천 원)

구 분	연도별 지급현황					비 고
	계	2020년	2021년	2022년	2023년	
건축분야 공사대금	12,280,391	420,000	4,916,327	6,230,541	713,523	

자료 : ○○본부 제출자료 재구성

1) 당초 공사기간은 2020. 10월부터 2022. 12월까지로 추진하였으나, 「중대재해처벌법」 시행에 따른 공사장 안전관리 강화 등 사유로 2023. 10월로 공사기간을 연장 변경함

2) 계약상대자((주)◀◀, 주관사)의 재무상태 악화로 공사가 중단되었으며 2023. 10. 10. 기준으로 공정률은 78%

3) (감사청구인) ○○본부 기획팀 D 팀장, (청구내용) ‘ㄱ시설공사’ 공사대금 지급 적정성 여부

2. 관련규정 및 판단근거

「취업규정」 제5조(성실복무 의무)에 따르면 모든 직원은 관계법령 및 공사의 제규정과 소속상사의 직무상의 명령을 준수하며 부여된 업무를 성실히 수행하여야 하며, 상사는 성실히 부하직원을 지도, 통솔함과 동시에 숙선하여 직무를 수행하도록 되어 있다.

그리고 「공사관리규정」 제94조(검사내용) 및 제97조(준공계 제출) 내지 제101조(검사불합격)에 따르면 감독원은 계약상대자로부터 기성부분 검사원 또는 준공계가 제출되었을 때는 그 내용의 타당성 여부를 검토·확인한 후 관계서류를 첨부하여 공사시행부서의 장에게 보고 하도록 되어 있으며, 공사시행부서의 장으로부터 임명된 검사원은 기성부분내역서 또는 준공내역서의 검사부분 수량 등을 검토한 후 공사시행부서의 장에게 보고하여야 하며 준공검사 결과가 불합격으로 인정될 때에는 그 지적사항을 상세히 조서로 작성하여 보고하도록 되어 있다.

또한 「공사관리규정」 제23조(공사시행)에 따르면 공사시행부서의 장은 소관 공사에 대한 전반적인 책임을 지며 공정계획에 의한 공사추진현황, 시공관리사항 등 공사 추진에 따른 제반사항을 수시 확인하고 지도·감독 하도록 되어 있다.

따라서 공사감독원과 검사원은 계약상대자로부터 기성대금 또는 준공대금의 요청서류가 제출되거나 공사대금 지급을 위한 검사를 시행할 때에는 요청서류와 실제 시공한 공사량이 일치하는지 여부를 확인하여 공사대금이 과다 지급되지 않도록 하여야 했고, 공사시행부서의 장은 공사대금이 적정하게 지급되도록 수시로 확인하고 지도·감독을 하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. A의 경우

A(건축, 3급)는 2021. 1. 13.부터 현재까지 ○○본부 시설팀에서 기시설공사의 건축분야 감독원 업무를 담당하고 있다.

그런데 위 사람은 계약상대자가 청구한 2022년 기시설공사 준공 공사대금 2,387,744천 원의 내역서를 검토⁴⁾하면서 과다 청구사실을 인지하면서도 예산을 불용⁵⁾하면 차년도 공사예산 부족으로 공사 준공에 영향을 미칠 것으로 임의 판단하여 실제 공사량보다 공사대금을 과다 지급하는 등 [표 2]와 같이 정당 건축분야 공사비 10,643,584천 원 보다 1,636,808천 원 많은 12,280,392천 원 상당의 공사대금을 계약상대자에게 지급하였다.

[표 2] 공사대금 과다 지급 현황

(단위 : 천 원)

구분	계약금액	① 정당 금액 ⁶⁾ (타절 공사금액)	② 실 지급 금액 (기성, 준공금 지급)	과다 지급 금액 (②-①)	비고
건축분야 전체공사비	13,960,564	10,643,584	12,280,392	1,636,808	

자료 : ○○본부 제출자료 재구성

나. B의 경우

B(건축, 4급)는 2022. 2. 21.부터 현재까지 ○○본부 시설팀에서 건축 업무를 담당하고 있는 자로서 기시설공사의 2022년 준공검사 업무를 수행하였다.

그런데 위 사람은 기성 및 준공검사 시 검사원으로 업무를 수행하면서 기성부분 내역서 및 준공내역서의 검사부분 수량이 현장 시공내용과 일치하는지 여부를 확인하지 않아 공사대금이 과다 지급되는 결과를 초래하였다.

4) 2022년 준공당시 계약상대자가 과다 청구한 사실은 인지하였으나, 정확한 과다 공사비는 확인하지 못함

5) “2022년 시설개량 예산운영 개선계획 알림(기획조정실-445, 2022. 2. 28.)”에는 연말 무리한 사업추진에 따른 사고발생 방지를 위해 운영계획 변경은 9월초까지 완료하고 4분기 운영계획 변경은 불가함을 산하기관에 통보

6) 공사 재발주를 위한 잔여물량 재설계시 타절 공사금액 검증(재설계사 : (주)◆◆)

다. C의 경우

C(기계설비, 2급을)는 2019. 12. 23.부터 2024. 2. 26.까지 ○○본부 시설팀장으로 소속직원 A과 B의 직상감독자이며 2020. 12. 7. ㄱ시설공사의 착공시부터 현재까지 공사관리 업무를 총괄 수행하고 있다.

그런데 위 사람은 부하직원인 A와 B가 공사감독 및 검사업무를 제대로 수행하지 않고 2022년 준공시 공사대금을 과다 지급 하였는데도 2023. 3월말 A로부터 보고를 받고 나서야 해당 사실을 인지하는 등 ㄱ시설공사의 관리감독 및 대금지급 등의 총괄업무를 불성실하게 수행하였다.

라. E, F, G의 경우

E(건축, 4급), F(기계설비, 3급), G(기계설비, 4급)는 ㄱ시설공사의 공사감독원 업무를 수행하고 있거나 수행한 자⁷⁾로서, E의 경우 상급 감독원(A)이 주관하여 공사관리를 수행한다는 사유로 기성·준공 공사대금의 내역 검토 및 현장 공사관리 업무⁸⁾를 소홀히 하였으며, F과 G의 경우 기계설비 분야 감독원으로서 공사 진행 상황을 상시적으로 검토·확인을 하여야 하는데도 위 공사의 총괄 공사감독원(건축, A)으로부터 2022년 준공내역 검토 요청을 받지 못했다는 사유로 기계설비분야 준공 공사비 내역 검토·확인을 하지 않는 등 공사감독원 업무를 소홀히 수행하였다.

관련자 의견 및 검토결과

가. A의 경우

A는 공사대금 과다 지급 사실을 인정하면서도 2022년 준공 당시 계약상대자로부터 공사대금이 과다 청구된 사실을 인지하였으나, 2022년 예산을 불용하게

7) 공사감독원 기간 : E(2022. 2. 14.~2023. 10. 10.), F(2022. 2. 14.~2023. 4. 8.), G(2022. 2. 14.~2022. 12. 31.)

8) “○○본부 시설팀 업무분장(○○본부 시설팀-8, 2022. 1. 4.)”에는 차장과 대리직급의 공사감독원 업무내용이 명확히 구분되어 있지 않음

되면 2023년 예산이 부족할 것으로 판단하여 과다 청구된 공사대금을 그대로 지급하였다고 주장한다.

그러나 위 사람은 계약상대자가 공사대금을 과다하게 청구된 사실을 인지하고도 상급자에게 별다른 보고도 하지 않은 채, 예산의 이월 등 당해연도 예산 불용에 따른 행정절차, 차년도 예산의 추가배정 등에 대하여 예산담당 부서나 계약담당자에게 문의하지 않고 자의적으로 잘못 판단하여 공사비를 과다 지급한 행위는 정당화되지 않는다.

나. B, C의 경우

B, C는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 본인들의 업무 과실로 인해 ㄱ 시설공사의 공사대금이 과다 지급된 사실에 대해 인정하였다.

징계요구 양정

가. A의 경우

ㄱ 시설공사의 공사대금을 과다하게 지급한 위 사람의 행위는 「취업규정」 제5조(성실복무의 의무)에 위배된 것으로서 「인사규정」 제34조(징계)에 따른 징계 사유에 해당한다.

「공사관리규정」과 다르게 감독원 업무를 제대로 수행하지 못한 점, 공사대금이 과다하게 청구된 사실을 인지하고도 상급자에게 보고 없이 그대로 공사대금을 지급한 점은 중과실에 해당하나, ①과다 지급 사유가 개인의 이익을 위한 행위이거나 건축감독 업무를 전반적으로 태만하여 발생한 사항이 아니라 ㄱ 시설공사가 단체협약 합의사항⁹⁾으로 추진되어 ㄱ 시설공사의 공사대금이 과다 지급된

9) (2013년 단체협약) ■■■원의 효율적 활용을 교육·홍보·연수기능이 포함된 시설 증축 추진

2022년 준공 때에는 2023. 10월 이내(준공예정)에 공사가 완료되어 시설 운영이 가능하도록 공사감독이 필요가 시점으로써 이에 임직원의 관심도가 높았던 만큼 공사추진에 따른 감독업무 부담감이 가중된 점, ②과다 지급된 공사대금에 대한 물량을 만회하기 위한 행정상 조치¹⁰⁾ 등을 취한 점, ③평소 본인의 맡은 바 업무를 충실히 이행한 점, ④본인의 업무 과실을 인정하고 뉘우치고 있다는 점 등을 고려하여 경징계(감봉) 처분함이 타당하다고 판단된다.

나. B의 경우

기시설공사의 공사대금이 과다하게 반영된 준공·기성부분 내역서를 검사하는 과정에서 내역서와 시설물의 일치여부 확인 등 검사원으로서의 업무를 불성실하게 수행한 위 사람의 행위는 「취업규정」 제5조(성실복무의 의무)에 위배된 것으로서 「인사규정」 제34조(징계)에 따른 징계사유에 해당한다.

공사관리규정과 다르게 검사원 업무를 제대로 수행하지 않아 공사대금이 과다 지급된 점에 대한 과실은 있으나, ①기시설공사의 공사감독원이 소속팀의 상급자(3급)로서 실질적인 지휘를 받고 있는 상황에서 검사업무 수행시 업무한계가 있을 수 있는 점, ②검사원 수행 당시 2년 경력의 신입직원이라는 점, ③2022년 준공 시에는 신규공사 발주 준비 및 타 공사의 준공업무 등 연말에 다수의 업무를 처리하여야 했던 상황 등을 고려할 때 경징계(견책) 처분함이 타당하다고 판단된다.

다. C의 경우

기시설공사를 총괄 관리해야 하는 자로서 공사감독원 및 검사원이 공사대금을 과다하게 지급되지 않도록 관리하지 못한 위 사람의 행위는 「취업규정」 제5조

10) 잔여공사 만회대책 요청, 공사이행 합동회의 등 2023. 3월부터 8월까지 8차례의 행정상 조치 및 회의 실시

(성실복무의 의무)에 위배된 것으로서 「인사규정」 제34조(징계)에 따른 징계사유에 해당한다.

「공사관리규정」과 다르게 ㄱ시설공사 추진에 따른 제반사항 확인과 감독원·검사원의 지도·감독을 제대로 관리하지 못하여 공사대금이 과다 지급하게 된 과실은 있으나, ①공사감독원 또는 검사원으로부터 공사대금 과다 지급에 대해 보고를 받지 못한 점, ②2022년 준공내역서는 1,768개 항목(전체 2,405개)으로 구성되어 있어 관리자 입장에서 일일이 현장과의 확인이 곤란한 실정으로 공사감독원에게 구두로 이상유무 여부를 확인한 점 등을 고려할 때 경징계(견책) 처분함이 타당하다고 판단된다.

조치할 사항

○○본부장은 향후 유사사태가 재발되지 않도록 현장관리, 공사감독업무와 기성·준공업무 시행에 철저를 기하기 바라며, 계약상대자에게 과다 지급된 공사대금 1,636,808천 원에 대한 환수방안을 강구하여 조치¹¹⁾하시기 바랍니다.(시정)

인력처장은

① 공사대금 지급 업무를 부당하게 처리하여 「취업규정」 제5조(성실복무의 의무)를 위반한 A, B, C를 「인사규정」 제34조(징계)에 따라 징계(감봉 : A, 견책 : B, C) 처분하시기 바랍니다.(징계)

② 공사감독원 업무를 소홀히 한 관련자들에게 앞으로 이러한 일이 발생하지 않도록 경고 조치하시기 바랍니다.(경고)

11) ㄱ시설공사의 과다 지급된 공사대금 1,636,808천 원에 대해서는 현재 ○○본부에서 계약상대자에게 “부당이득금 반환 청구” 및 “부동산 및 채권 가압류” 소송이 진행 중에 있음

통 보

【 2 】

제 목 건축공사 공사대금 지급 검사업무 개선 요구

소 관 부 서 □□처

구 분 기타

내 용

1. 업무개요

□□처는 고속도로 건축시설물 구축 및 유지관리 업무와 건축공사 설계·시공·관리감독에 대한 관련 기준 제·개정 및 방침수립 등의 업무를 총괄하고 있다.

위 처는 “□□원 ㄱ시설 신축공사 위임(□□처-3091, 2020. 10. 8.)” 방침을 시행하여 ○○본부로 하여금 위 공사를 관리감독 하도록 위임하였고, ○○본부는 2020. 12. 7. ◀◀(주) 외 2개사((유)▲▲, (주)▼▼, 이하 ‘계약상대자’)와 계약(계약금액 : 13,960,564천 원)을 맺고 “□□원 ㄱ시설 신축공사(이하, ‘ㄱ시설공사’)”를 시행하던 중 계약상대자의 재무상태 악화로 2023. 10. 10. 공사가 중단¹⁾되었다.

그리고 ○○본부는 「건축법」 제25조(건축물의 공사감리)에 의거 2020. 10. 26. (주)▶▶(이하 ‘감리용역사’)와 계약(계약금액 : 666,275천 원)을 맺고 “□□원 ㄱ시설 신축 상주감리용역”를 시행하던 중 공사가 중단되어 감리용역도 중단된 상태이다.

한편 위 본부는 2023. 12. 14. 위 공사의 공사대금 지급 적정성에 대한 감사 청구²⁾를 하였고, 이에 감사실에서는 ㄱ시설공사의 공사대금 검사업무와 관련하여 감사를 실시한 결과, 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

1) 계약상대자(주)◀◀, 주관사의 재무상태 악화로 공사가 중단되었으며 2023. 10. 10. 기준으로 공정률은 78%

2) (감사청구인) ○○본부 기획팀 D 팀장, (청구내용) ‘ㄱ시설공사’ 공사대금 지급 적정성 여부

2. 건축공사 상주감리용역 업무범위 불합리

가. 관련규정 및 판단근거

위 용역 「과업지시서」에 따르면 감리업무의 세부내용 및 공사감리의 범위는 「건축공사 감리세부기준」 “별첨1 건축공사감리 체크리스트”에 의해 수행하도록 되어 있으며, 「건축공사 감리세부기준」에는 [표 1]과 같이 공사감리의 기본업무 이외 ‘공사비 중간기성검사 확인·검토’ 등 15개 항목³⁾의 경우 공사감리 계약으로 정하도록 되어 있다.

[표 1] 건축공사 공사감리 업무 분류 (공사단계 상주감리 예시)

기본업무(37개 항목)	기본외 업무(15개 항목)
① 공정관리(3개 항목) ② 공사감리자의 시공지도 및 시공확인·검토(7개 항목) ③ 주요공종 현장시공관리 및 확인·검토(8개 항목) ④ 품질관리(7개 항목) ⑤ 안전관리(12개 항목)	① 하도급 적정성 확인·검토(4개 항목) ② 공사감리자의 시공지도 및 시공확인·검토(7개 항목) ③ 설계변경 적정여부 확인·검토(2개 항목) ④ 공사비 중간기성검사 확인·검토(2개 항목)

자료 : 「건축공사 감리세부기준」 자료 재구성

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 도시설공사 감리용역 「과업지시서」 등 계약문서에는 감리용역사가 기성 및 준공내역을 검토하도록 규정되어 있지 않고 있어 공사관리를 위해 현장에 상주하는 감리용역사가 기성 및 준공내역 검토를 수행하지 않고 있는 실정이다.

그 결과 공사대금 과다 지급 행위를 사전 확인하지 못하는 등 문제점이 있어 건축공사 상주감리용역 업무범위에 대한 개선방안⁴⁾이 필요하다.

3) (국토교통부 건축정책과 문의결과) 기본외 업무에 경우 선택사항으로 「건축공사 감리세부기준」 2.1(공사감리의 일반적 업무)에 따라 공사감리 계약으로 정할 수 있다는 의견 제시함

4) 지역본부 건축직종 공사감독원 운영 인력총 3명(차장, 대리·과장2) 한계로 감리용역사 월별 공사비 내역 검토 등 추가 과업 반영 필요

3. 건축공사 감사원 구성 및 임명 불합리

가. 관련규정 및 판단근거

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제57조(감독과 감사직무의 겸직)에 따르면 예외적 경우⁵⁾를 제외하고는 감독의 직무와 감사의 직무는 겸할 수 없도록 되어 있다.

그리고 「공사관리규정」 제99조(감사원과 임회원)에 따르면 2천만 원 이하의 소규모 공사를 제외하고는 감독원이 감사원의 직무를 겸할 수 없고, 감사원 2명을 임명하도록 되어 있다.

또한 “유지관리공사 예산집행 및 관리 강화 방안(도로처-2716, 2017. 8. 9.)” 및 “유지관리공사 준공검사 내실화 방안(도로처-890, 2019. 3. 11.)”에 따르면 해당 공사 감독원의 기성(준공)감사원 중복 시행을 제한하고, 감사원 후보군(Pool)을 구성하여 후보군내 직원 중에서 감사원 임명하도록 하며, 계약금액이 10억 원 이상이거나 공사감독원이 차장급(3급)인 경우 감사원은 동일 직종의 차장급(3급) 이상 직원으로 임명하도록 되어 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○본부에서 관리하고 있는 시설공사의 경우, 감사원 임명시 건축 직종의 인원이 부족⁶⁾하다는 사유로 계약금액이 10억 원 이상이고 차장급(3급) 직원이 공사감독원인데도 [표 2]와 같이 공사감독원의 지휘를 받는 소속팀의 하급 직원(4급)을 감사원으로 임명하거나, 감사원 1명을 임명하는 등 감사원 구성 및 임명을 위 기준과 다르게 운영하고 있다.

5) ① 특별한 기술을 요하는 검사 ② 유지·보수 공사 등 지체없이 검사가 필요한 경우 ③ 계약금액이 3억원이하인 물품의 제조 또는 공사계약의 경우 ④ 감독 권한 대행업무가 포함된 건설사업관리 ⑤ 감독조서의 확인으로 기성검사를 갈음하는 경우
6) 지역본부 건축직종의 경우 총 3명(3급 1명, 4급 2명)으로 구성(지사 : 설비담당자 겸직 운영)

[표 2] 그시설공사 기성·준공검사원 임명 현황

구분		검사원 임명 수 (명)	검사원 임명 기준준수 여부 (3급 직원 여부 및 감독원 등 겸직 여부)	비고
연도	검사			
2020	준공검사	1	건축직종의 소속팀 4급 직원	
2021	기성검사(1회)	1	"	
	기성검사(2회)	1	공사담당자, 건축직종의 소속팀 4급 직원	
	기성검사(3회)	1	"	
	기성검사(4회)	1	"	
	기성검사(5회)	1	건축직종의 소속팀 4급 직원	
	기성검사(6회)	1	"	
	준공검사	1	공사담당자, 소속팀 4급 직원	
2022	기성검사(1회)	1	건축직종의 소속팀 4급 직원	
	기성검사(2회)	1	"	
	기성검사(3회)	1	조경직종의 소속팀 4급 직원	
	기성검사(4회)	1	건축직종의 소속팀 4급 직원	
	기성검사(5회)	1	"	
	기성검사(6회)	1	"	
2023	준공검사	1	"	
	기성검사(1회)	1	"	
	기성검사(2회)	1	"	
	기성검사(3회)	2	"	
	기성검사(4회)	2	"	

자료 : ○○본부 제출자료 재구성

그 결과, 그시설공사의 검사원 업무를 제대로 수행하지 않아 공사대금이 과다 지급되는 결과를 초래하는 등 건축공사 검사원 구성 및 임명에 대한 개선방안이 필요한 실정이다.

관계기관 등 의견 □□처는 감사결과에 이견을 제기하지 않았으며 건축공사 감리용역사의 기성·준공내역 검토 등 업무범위와 검사원 구성 및 임명에 대한 개선방안을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 □□처장은 효율적인 건축공사 추진을 위해 감리용역사의 업무범위와 검사원 구성 및 임명과 관련한 개선방안을 강구 조치하시기 바랍니다. (통보)